

1500584-73.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/07/2022

... feita, evidente que a ré realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação da ré em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas não devem ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500584-73.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500584-73.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108636/2022 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 24445130 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2108636 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2108636

- DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEULIRIA DALIRIA ALVES LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

DEULIRIA DALIRIA ALVES LIMA, já qualificado no auto foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 20 de abril de 2022, por volta das 17h45, na Rua Lázaro Pires, defronte ao numeral 67, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 19 "pinos" com crack, com peso líquido de 1,26 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 16, laudo de constatação provisória a fls. 36/41 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 108/110, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida no dia 13 de junho de 2020 de junho de 2022 (fls.140). O acusado foi citado (fls.) e seu defensor apresentou resposta à acusação (fls.129/135).

Em instrução criminal foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação e a ré em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual. Houve debates orais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime.

A defesa da ré, por seu turno, também por memoriais orais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação.

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01, 02/03), pelo boletim de ocorrência nº BE4098-1/2022 (fls.12/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls.16), pelo laudo químico toxicológico (fls. 36/41).

A autoria é certa.

A ré, em juízo, inicialmente negou os fatos. Disse que no momento da abordagem não estava realizando a venda de entorpecentes, e que as drogas que estavam com ela eram para seu consumo pessoal e não para venda. No entanto, em seguida, não negou que havia acabado de fechar seu turno na venda de entorpecentes e que as drogas que trazia consigo eram produto do pagamento da venda dos entorpecentes anteriormente alienados. Disse ainda que ela e seu atual companheiro haviam realizado um furto dias antes e que a venda dos produtos furtados estava consigo e foi apreendido no momento de sua prisão.

Os fatos descritos na denúncia, confirmando também a venda de entorpecentes pela ré, se dá pelo depoimento da testemunha Felipe Neves dos Santos, guarda civil municipal. Disse que estavam em patrulhamento de rotina e visualizaram a ré saindo de um local conhecido como ponto de venda de drogas e resolveram abordar. Na abordagem, indagaram a ela sobre posse de entorpecentes, sendo que, nesse momento, ela entregou, de forma espontânea para eles, sem necessidade de revista, os entorpecentes apreendidos e dinheiro. Narrou o agente de segurança que a ré é conhecida como usuária de entorpecentes.

Pelos fatos expostos e depoimentos colhidos, não restam dúvidas de que a ré estava no local para realizar a venda de entorpecentes. Estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e tentou se livrar da abordagem, mas não foi possível. Ao ser abordada, entregou de forma espontânea aos agentes de segurança uma bolsa contendo 19 pinos de crack e a quantia de 28,00 em dinheiro.

Relatou, para este juízo, que havia acabado de sair do ponto onde vendeu drogas e que os entorpecentes que carregada (19 pinos de crack) eram decorrentes de pagamento pela venda de entorpecentes que havia encerrado minutos antes e que, ainda, estava em situação de rua, e o dinheiro com ela apreendido era produto de furto em dias anteriores, onde havia vendido os produtos furtados para comprar drogas e ainda havia sobrado tal quantia.

Assim, de rigor a condenação.

Dessa feita, evidente que a ré realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação da ré em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pela nobre defensora, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e

demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas. Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo da ré, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que à acusada são favoráveis as circunstâncias judiciais trazidas pelo artigo 59 do Código Penal, vez que não coletadas informações sociais sobre a ré.

Não há atenuantes, já que embora tenha dito que estava realizando o tráfico de entorpecentes, esta não foi espontânea.

Há agravante a ser aplicada consistente na reincidência específica da ré (fls. 45/46). Assim, aumenta-se a pena-base em 1/6, perfazendo o montante de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não há causas de aumento de pena e tampouco causas de diminuição.

Não se aplica à ré a causa de diminuição de pena prevista no disposto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois é reincidente específica.

Assim, dá-se por definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência específica da ré, será o inicialmente fechado.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a acusação penal para condenar DEULIRIA DALIRIA ALVES LIMA (RG. Nº 46.997.514, CPF. 374.004.918-90), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado.

Transitado em julgado, lance-se o nome da ré no Rol dos Culpados.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderá recorrer em liberdade. Aliás, permaneceu presa cautelarmente e agora que reconhecida à responsabilidade criminal dela seria no mínimo absurda a liberdade. Além disso, poderia retornar à atividade ilícita se solta, já que não possui residência fixa, e está cometendo delitos para sobreviver e manter seu vício em entorpecentes. Declarou-se moradora de rua. Poderá, com sua soltura, ocorrer abalo à ordem pública, devendo manter-se no cárcere.

Recomende-se a ré na prisão onde se encontra.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls. 16 - R\$ 28,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia auferida com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 31 de julho de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA